

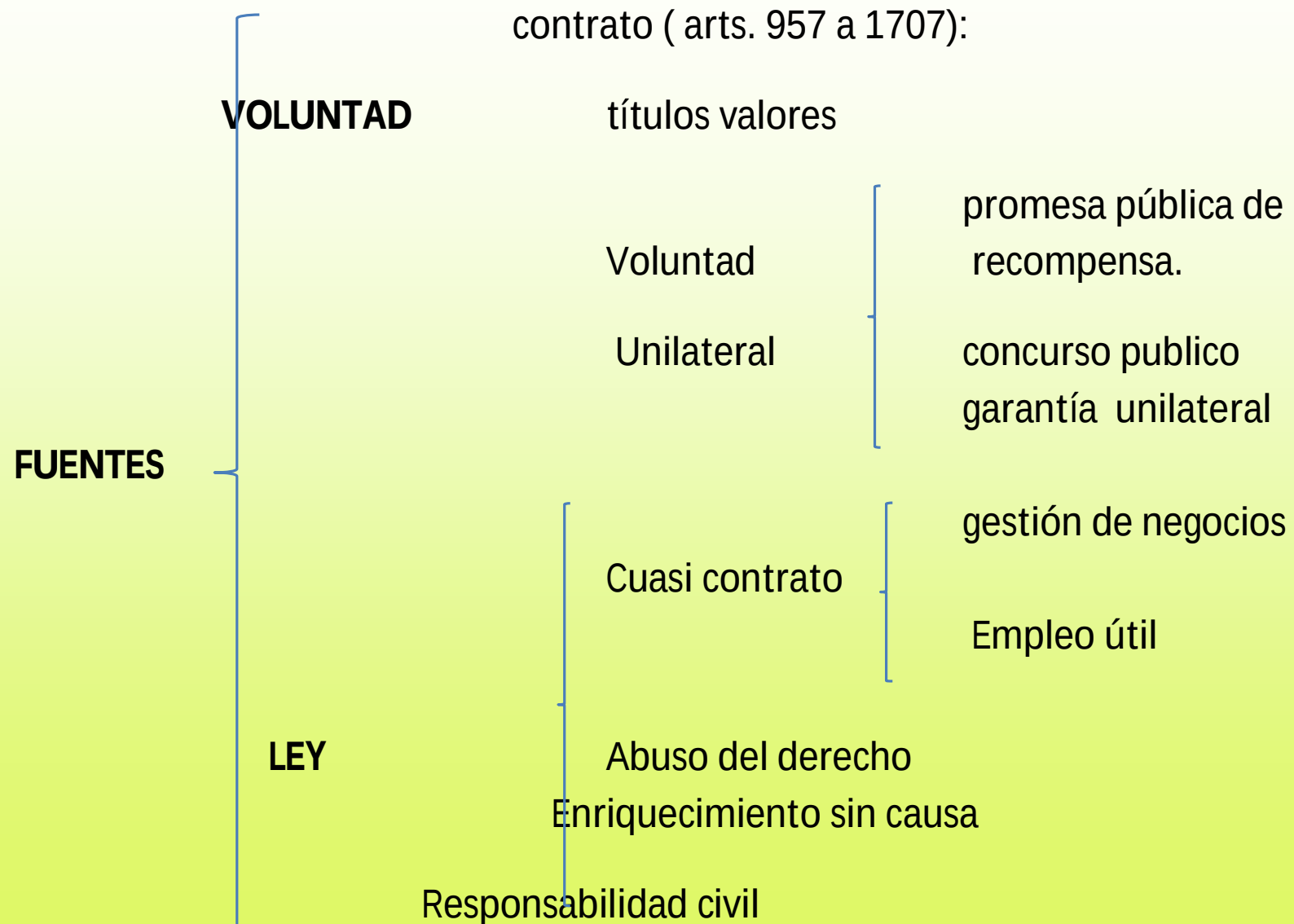
OBLIGACIONES

2020

•Las obligaciones es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento obtener forzosamente la satisfacción de dicho interés.

Elementos

- La relación jurídica que encierra el vínculo
- La prestación como objeto de la obligación
- Los sujetos
- La causa



CONTRATO

Es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales

•TITULOS VALORES:

Incorporan una obligación incondicional e irrevocable de una prestación y otorgan a cada titular un derecho autónomo y le son inoponibles las defensas personales que pueden existir contra anteriores poseedores.

•CONCURSO PUBLICO:

La promesa de recompensa al vencedor de un concurso requiere para su validez que el anuncio respectivo contenga el plazo de presentación de los interesados y de realización de los trabajos previstos.

El dictamen de los jurados designados en el anuncio obliga a los interesados

• **PROMESA PUBLICA DE RECOMPENSA:**

El que mediante avisos públicos promete recompensas, con una prestación pecuniaria o una distinción, a quien ejecute determinado acto, cumpla determinados requisitos se encuentre en cierta situación, queda obligado por su promesa desde el momento que llega a conocimiento del público.

- **GARANTIA UNILATERAL:** Constituyen una declaración unilateral de voluntad y se establece que el emisor garantiza el cumplimiento de las obligaciones de otro y se obliga a pagarlas, o a pagar una suma de dinero u otra prestación determinada, independiente de las excepciones de defensas que el ordenante pueda tener, aunque mantenga el derecho de repetición contra el beneficiario, el ordenante o ambos.

•CUASICONTRATO:

En este caso nace la obligación porque se genera un vínculo jurídico pero a diferencia de los contratos no hay consentimiento

•GESTION DE NEGOCIOS

Cuando una persona asume oficiosamente la gestión de un negocio ajeno por un motivo razonable, sin intención de hacer una liberalidad y sin estar autorizada ni obligada, convencional o legalmente.

•EMPLEO UTIL:

Quien sin ser gestor de negocios ni mandatario realiza un gasto, en interés total o parcialmente ajeno, tiene derecho que le sea reembolsado su valor en cuanto haya resultado de utilidad, aunque después esta llegue a cesar.

•ENREQUECIMIENTO SIN CAUSA:

Toda persona sin una causa lícita se enriquezca a expensa de otro, está obligada en la medida de su beneficio, a resarcir el detrimento patrimonial del empobrecido-

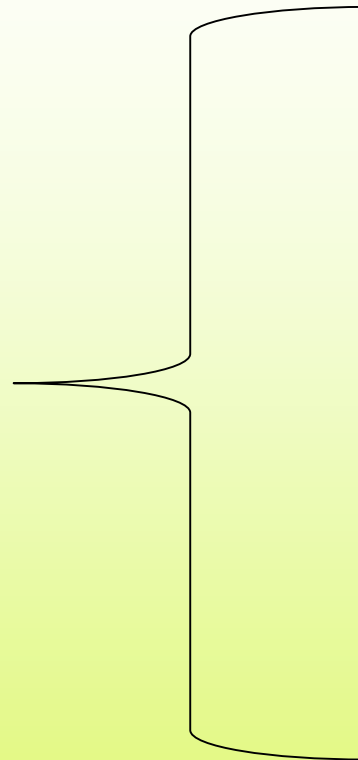
•ABUSO DEL DERECHO

Es abusiva la cláusula que habiendo sido o no negociada individualmente tiene por objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes

•RESPONSABILIDAD CIVIL:

Las funciones de la responsabilidad civil son aplicables a la prevención del daño y su reparación

FUNCIONES



Preventiva
Resarcible
Sancionatoria

Función preventiva

- Evitar causar daño injustificado
- Adoptar las medidas razonables para evitar o disminuir el daño
- No agravar el daño si ya se produjo

Daño Resarcible

Cuando se lesiona un derecho, un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva

RESARCIMOS con la Indemnización

- La pérdida o disminución del patrimonio de la víctima. **DAÑO EMERGENTE**
- El **LUCRO CESANTE** es el beneficio económico esperado de acuerdo a la posibilidad objetiva de su obtención
- La **PERDIDA DE CHANCE** de acuerdo a las probabilidades objetivas de que suceda

- **FUNCION SANCIONATORIA**
- **REQUISITOS**
 - Daño Directo o Indirecto
 - Actual o Futuro
 - Subsistente

QUIEN RESPONDE

- Responsabilidad Directa
- Daño causado por actos involuntarios.
- Por el hecho de un tercero.
- Derivada en la intervención de cosas y de ciertas actividades.
- Objetiva.
- Colectiva y anónima.

Efectos entre partes

Respecto al acreedor: Al ser exigible la obligación

- Derecho a emplear los medios legales
- Ejecución por un tercero
- Obtener del deudor una indemnización

Respecto al deudor: cuando ha cumplido la obligación

- Liberación de la obligación
- Repeler las acciones tendientes a exigir el cumplimiento

- **EFFECTOS NORMALES DE LAS OBLIGACIONES**
- Que cumplas en termino obligación
- Que acuda a los medio que da la ley para lograr cumplimiento
- Que la cumpla un 3ero

- **EFFECTOS ANORMALES DE LAS OBLIGACIONES**

- Cuando ante la falta de cumplimiento de la obligación originaria, se debe resolver con indemnización de daños y perjuicios

▪ EFECTOS ANORMALES DE LAS OBLIGACIONES

a) Para el deudor

- Si cumple en termino se desobliga
- Tiene derecho a repeler cualquier accion de repeticion

- **EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES**
- **PAGO**
- **COMPENSACION**
- **TRANSACCION**
- **RENUNCIA**
- **SUBROGACION**
- **NOVACION**
- **CONSIGNACION**
- **PRESCRIPCION**
- **CASO FORTUITO**
- **FUERZA MAYOR**

Cátedra: **LEGISLACION**